

LUAT PHONG CHONG MA TUY 2021 (73/2021/QH14)

QUOC HOI

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phuc

LUAT PHONG, CHONG MA TUY

Luat so 73/2021/QH14 ngay 30 thang 3 nam 2021

Chuong I - NHUNG QUY DINH CHUNG

Dieu 1. Pham vi dieu chinh

Luat nay quy dinh ve phong, chong ma tuy; quan ly nguoi su dung trai phep chat ma tuy; cai nghien ma tuy; quan ly sau cai nghien ma tuy; trach nhien cua co quan, to chuc, ca nhan trong phong, chong ma tuy.

Dieu 2. Giai thich tu ngu

1. Chat ma tuy la cac chat gay nghien, chat huong than duoc quy dinh trong cac danh muc do Chinh phu ban hanh.
2. Tien chat la cac hoa chat khong the thieu trong qua trinh dieu che, san xuat chat ma tuy, duoc quy dinh trong danh muc do Chinh phu ban hanh.
3. Thuoc gay nghien la thuoc chua chat ma tuy, duoc su dung trong y te de chua benh theo quy dinh cua phap luat.
4. Thuoc huong than la thuoc chua chat huong than, duoc su dung trong y te de chua benh theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 3. Chinh sach cua Nha nuoc ve phong, chong ma tuy

1. Phong, chong ma tuy la trach nhien cua ca nhan, gia dinh, co quan, to chuc va cua toan xa hoi.
2. Nha nuoc co chinh sach ket hop giua phong ngua, ngan chan, dau tranh chong toi pham ve ma tuy voi van dong, giao duc, cung co nep song lanh manh trong xa hoi.
3. Nha nuoc khuyen khich va tao dieu kien de co quan, to chuc, ca nhan trong nuoc va nuoc ngoai tham gia, hop tac, tai tro cho hoat dong phong, chong ma tuy.

Dieu 4. Cac hanh vi bi nghiem cam

1. Trong, san xuat, van chuyen, mua ban, tang cho, tich tru, bao quan chat ma tuy, tien chat, thuoc gay nghien, thuoc huong than.
2. San xuat, tang cho, tich tru, van chuyen, mua ban phuong tien, dung cu dung vao viec san xuat, su dung trai phep chat ma tuy.
3. Su dung, to chuc su dung trai phep chat ma tuy; xuoi giuc, ep buoc, loi keo, chua chap nguoi khac su dung trai phep chat ma tuy.
4. Bao che nguoi thuc hien hanh vi vi pham phap luat ve ma tuy.
5. Tra thu hoac can tro nguoi co tham quyen hoac nguoi tham gia phong, chong ma tuy.

Chương II - PHÒNG NGUA MA TUY

Điều 5. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy

1. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.
2. Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục bao gồm: chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội.

Điều 6. Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống ma túy

1. Giáo dục thành viên trong gia đình về tác hại của ma túy; các biện pháp phòng ngừa.
2. Quản lý, giám sát thành viên trong gia đình để không liên quan đến ma túy.
3. Kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc tổ chức đoàn thể khi phát hiện thành viên liên quan.

Chương III - QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG TRÁI PHEP CHẤT MA TUY

Điều 23. Xác định người sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người sử dụng trái phép chất ma túy là người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được cơ quan y tế có thẩm quyền chỉ định.
2. Cơ quan công an cấp xã có trách nhiệm lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương.

Chương IV - CẢI NGHIỆM MA TUY

Điều 28. Các hình thức cải nghiện ma túy

1. Cải nghiện ma túy tự nguyện.
2. Cải nghiện ma túy bắt buộc.

Điều 29. Cải nghiện ma túy tự nguyện

1. Người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký cải nghiện tại cơ sở cải nghiện ma túy.
2. Thời gian cải nghiện tự nguyện theo phác đồ điều trị.

Điều 32. Cải nghiện ma túy bắt buộc

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp cải nghiện bắt buộc tại cơ sở cải nghiện khi đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
2. Thời gian cải nghiện bắt buộc từ 12 tháng đến 24 tháng.

Chương V - TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Điều 40. Trách nhiệm của Chính phủ

1. Thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.
2. Ban hành danh mục các chất ma túy và tiền chất.
3. Bố trí ngân sách cho hoạt động phòng, chống ma túy.

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.
2. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Chương VI - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 55. Hiệu lực thi hành

Lưu ý: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.